

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 9 dhoulhija 1444 – 27 juin 2023

166^{ème} année

N° 66

Sommaire

Décrets et arrêtés

Ministère de la justice

Acceptation de la démission d'un huissier de justice..... 1730

Ministère de la Défense Nationale

Nomination du directeur général du centre des recherches militaires..... 1730

Nomination de l'inspecteur général des forces armées..... 1730

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche

Maritime

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche maritime du 21 juin 2023, portant homologation du plan de
réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Ouardanine eaux
usées de la délégation d'Ouardanine, au gouvernement de Monastir..... 1730

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche maritime du 21 juin 2023, fixant les redevances dues pour
l'occupation temporaire du domaine public hydraulique..... 1731

Ministère de la Santé

Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Taher Sfar
de Mahdia 1732

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur	1732
Nomination d'un chef de service	1733
Cessation de fonctions	1733
Ministère de la Jeunesse et des Sports	
Nomination d'inspecteurs généraux	1733
Nomination d'administrateurs en chef	1734
Ministère de l'Équipement et de l'Habitat	
Arrêtés de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 5 et 16 juin 2023, portant délégation de signature	1735
Nomination de techniciens en chef principaux	1736
Ministère des Affaires Culturelles	
Nomination d'un membre au conseil d'établissement du musée national d'art moderne et contemporain	1736

Décrets et arrêtés

MINISTERE DE LA JUSTICE

Par arrêté de la ministre de la justice du 20 juin 2023.

La démission de Monsieur Mohamed Habib Ben Hedi Letaief huissier de justice à Kairouan circonscription de la cour d'appel dudit lieu, est acceptée sur sa demande à compter de la date de la publication du présent arrêté.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Par décret n° 2023-486 du 24 juin 2023.

Monsieur Ahmed Siala, professeur de l'enseignement supérieur militaire, est nommé directeur général du centre des recherches militaires, et ce à compter du 1^{er} juin 2023.

Par décret n° 2023-487 du 24 juin 2023.

Le général de brigade Al'Amjed Al'Hamemi, est nommé inspecteur général des forces armées, et ce à compter du 15 juin 2023.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE MARITIME

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 21 juin 2023, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Ouardanine eaux usées de la délégation d'Ouardanine, au gouvernorat de Monastir.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'Agence Foncière Agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'Agence de la Réforme Agraire des Périmètres Publics Irrigués,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'Agence Foncière Agricole,

Vu le décret n° 2009-3796 du 21 décembre 2009, portant création de périmètres publics irrigués à quelques délégations aux gouvernorats de Monastir, Gabès, Siliana et Bizerte,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,
Vu l'arrêté du 11 mars 2010, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Ouardanine eaux usées de la délégation d'Ouardanine, au gouvernorat de Monastir,
Vu l'avis de la commission chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'Agence Foncière Agricole réunie au siège du gouvernorat de Monastir le 10 octobre 2022.

Arrête :

Article premier - Est homologué le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Ouardanine eaux usées de la délégation d'Ouardanine, au gouvernorat de Monastir, annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'Agence Foncière Agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 21 juin 2023.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime

Abdelmonem Belaati

Vu

La Cheffe du Gouvernement

Najla Bouden Romdhane

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 21 juin 2023, fixant les redevances dues pour l'occupation temporaire du domaine public hydraulique.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,

Vu la Constitution,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001 et notamment l'article 4 et 10,

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique tel que modifié par le décret n° 2005-2178 du 9 août 2005,

Vu le décret n° 81-1818 du 22 décembre 1981 portant désignation des agents chargés de la conservation et de la police du domaine public hydraulique,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-517 du 12 juin 2019, portant réglementation et fonctionnement du bureau des inventaires et des recherches hydraulique relevant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu l'avis de la commission du domaine public hydraulique dans sa séance réunie le 8 juillet 2020.

Arrête :

Article premier - Les redevances dues pour l'occupation temporaire du domaine public hydraulique sont fixées comme suit :

Type de l'occupation temporaire et ses utilisations	Le mètre carré	Redevance annuelle en dinar / mètre carré autorisé
Occupation temporaire des oueds, des cours d'eau, des lacs et des sebkas relevant du domaine public hydraulique ainsi que l'occupation temporaire pour l'aménagement et la construction d'ouvrages ou stations de pompes pour les prises d'eau des oueds, des servitudes des barrages, des conduites et des passages sur oued.	de 1 à 100	5 dinars
	de 101 à 200	3 dinars
	de 201 à 1000	0,3 dinar
	plus de 1000	0,1 dinar
Cultures sur le lit des oueds, pâturages et coupes de joncs.	0,4 de la valeur des terres avoisinantes	

Art. 2 - Le minimum de la redevance annuelle due pour l'occupation temporaire du domaine public hydraulique est fixé à cinq cent dinars (500 d /an).

Art. 3 - Toutes dispositions antérieures contraires, au présent arrêté, sont abrogées et notamment l'arrêté du secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale du 13 mai 1967, fixant les redevances pour utilisation des eaux du domaine public et pour occupation du domaine public fluvial et hydraulique.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 21 juin 2023.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime

Abdelmonem Belaati

Vu

La Cheffe du Gouvernement

Najla Bouden Romdhane

MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin 2023.

Monsieur Saber Guebsi est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil d'administration de l'hôpital Taher Sfar de Mahdia en remplacement de Monsieur Nabil Bouk Ali.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 9 juin 2023.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Karim Guesmi, administrateur en chef de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, chargé des fonctions d'inspecteur principal à l'inspection générale au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 9 juin 2023.

Mademoiselle Fehima Ben Arbi, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargée des fonctions de chef de service des marchés de construction à la sous-direction du secrétariat permanent de la commission départementale des marchés publics à la direction des affaires financières à la direction générale des services communs au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 15 mai 2023.

Monsieur Wajjdi Ferchichi, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est déchargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école supérieure de commerce de Tunis à compter du 8 mars 2023.

**MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS**

Par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 15 juin 2023.

Les inspecteurs principaux de l'éducation physique et des activités sportives de l'enseignement préparatoire et secondaire du ministère de la jeunesse et des sports dont les noms ci-après cités sont nommés dans le grade d'inspecteur général de l'éducation physique et des activités sportives de l'enseignement préparatoire et secondaire, et ce, à compter du 7 juin 2023 :

Nafie El Melliti	Hamouda Ben Hamouda	Manel Attia
Raouf El Nasri	Saleh Eddine Ghorbel	Abd Errazek Essabegh
Abd Elmonem Njeh	Riadh Elmaalej	Rabeh Elbadi
Chaker EL Amiri	Mourad Sta	Abd Eljawed Raweni
Hanen El Mrabit	Nizar Ettounsi	Hafedh Gharsallah
Khaled El Jawadi	Bechir Rebhi	Fayeiz Elyousfi
Khaled El Khayati	Sami Arous	Slim Ben Chouchen
Mohamed El Haj Salem	Sami Ben Saïda	Mohemed Anis Farhat
Tarek El Jbeli	Elhedi Marzouki	Chams Eddine Echihi
Sameh Ibn El Bachir	Sliman Houria	Lotfi Barhoumi
Essamaouel El Jaziri	Noomen Ben Elkaab	Hatem Boukhrata
Ettaieb Bouaziz	Sameh Elmeksi	Tarek Ben Rjab
Tawfik El Cherni	Abbes Niimi	Houda Ejmal
Ibrahim El Arfaoui	Romdhane El Bouraoui	Mohamed Ali Ejbeli
Hajer Trabelsi	Jamel Guildich	Najla Bouzguarrou
Jamel Eddine El Gaboudi	Kamel Khahir	Houssine Souissi

Aicha Fajria	Ali Elaba	Nasreddine Guaouel
Mohamed Saïf Al-Islam Kmar	Abd Ejlil Abid	Fathi El Hadri
Nabila El Jazi	Zouhaier Essamet	Hamim Achour
Abdelbasset Ben Naseur	Latifa Souissi	Ramadhan Smeti
Sofiène Boulila	Tarek Bousnina	Mohamed Anis Elfriou
Imen El Bakkouch	Sami Elhaboubi	Adel Chaabi
Amira Errmili	Mohamed El Naseur Boughanmi	Chokri Kom
Bachir Kala	Sami Bouzid	Elhabib El Hajji
Naoufel Ben Rayena	Tawfik Selmi	Abderraouf Lassoued
Hatem Jguirim	Othmane Manai	Anis Elhadded
Wafa Khinfir	Elarbi Khalifa	

Par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 27 juin 2023.

Les administrateurs conseillers du ministère de la jeunesse et des sports dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'administrateur en chef au corps administratif commun des administrations publiques, et ce, à compter du 6 juin 2023 :

- Kamel Ghenimi,
- Zied Naouali,
- Najib Gheriani,
- Dhoha Hasni,
- Mohamed Ammar Nsiri,
- Hichem Meganem,
- Najet Missaoui,
- Zaineb Azizi,
- Majid Samari,
- Fadhel Kerkeni,
- Elajmi Taheri,
- Mohamed Harabi,
- Ammar Ghrab,
- Jamila Salami,
- Zouhour Saidi,
- Monji Mnasri,
- Asma Ardhaoui,
- Issam Bouguila,
- Amir Zaoueli,
- Wael Dhibi.

Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 5 juin 2023, portant délégation de signature.

La ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et dont le dernier en date le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l'année 2022,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018-883 du 24 octobre 2018,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-418 du 25 mai 2023, chargeant Madame Besma Ksontini, architecte général, des fonctions de directrice générale de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du sous-paragraphe deux du premier paragraphe de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Besma Ksontini, architecte général, directrice générale de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement et de l'habitat, est habilitée à signer par délégation de la ministre de l'équipement et de l'habitat tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du 25 mai 2023.

Tunis, le 5 juin 2023.

La ministre de l'équipement et de l'habitat

Sarra Zaafrani Zenzri

Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 16 juin 2023, portant délégation de signature.

La ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et dont le dernier en date le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l'année 2022,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018-883 du 24 octobre 2018,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-431 du 29 mai 2023, portant nomination de Monsieur Mosbah Khraifi, ingénieur général, directeur général des bâtiments civils au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du sous-paragraphe deux du premier paragraphe de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mosbah Khraifi, ingénieur général, directeur général des bâtiments civils, est habilité à signer par délégation de la ministre de l'équipement et de l'habitat tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du 29 mai 2023.

Tunis, le 16 juin 2023.

La ministre de l'équipement et de l'habitat

Sarra Zaafrani Zenzri

Par arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat du 15 juin 2023.

Les techniciens en chef dont les noms suivent sont nommés dans le grade de technicien en chef principal:

- Lotfi Yazid,
- Tarek Haouari,
- Mustapha Guesmi,
- Sahbi Guesmi,
- Mohamed Benhaj Belgassem.

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par arrêté de la ministre des affaires culturelles du 20 juin 2023.

Monsieur Farid Elmalki est nommé membre représentant le ministère de l'économie et de la planification au conseil d'établissement du musée national d'art moderne et contemporain en remplacement de Monsieur Akram Barbouch.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 27 juin 2023"

مَدِينَةُ

الْجُمْهُورِيَّةِ التُّونِسِيَّةِ

النسخة الورقية لدستور الجمهورية التونسية متوفرة لدى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.